القانون رقم 2022- 026 الصادر بتاريخ 12 دجمبر 2022 المنظم للنشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب ويحدد الإطار القانوني لمعادن موريتانيا.

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: تعتبر كافة المناجم والمقالع الموجودة على التراب الموريتاني جزء من الثروة الوطنية، فهي ملك مشترك للأمة بأسرها، ولا يقبل المساومة.

يجوز للدولة وللأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام الذين تعهد إليهم بإدارة هذه المناجم والمقالع، منح الإذن في استغلالها لمدة محددة وذلك في الحدود وحسب الشروط التي يضعها القانون والنصوص التنظيمية.

المادة 2: تعريفات

تحمل الألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني التالية:

"**المدونة العامة للضرائب**": القانون المتضمن المدونة العامة للضرائب والمنظم للقواعد الجبائية، الخاضعة للقانون العام، المعدلة بقوانين المالية والنصوص المطبقة لها؛

"**مدونة الجمارك**": القانون المتضمن مدونة الجمارك وتعديلاته اللاحقة؛

"**مدونة البيئة**": القانون المتضمن قانون البيئة وتعديلاته اللاحقة؛

"**مدونة الماء**": القانون المتضمن مدونة الماء وتعديلاته اللاحقة؛

"**مدونة الشغل**": القانون المتضمن مدونة الشغل وتعديلاته اللاحقة؛

"**المدونة الرعوية**": القانون المتضمن المدونة الرعوية وتعديلاته اللاحقة؛

"**قانون التراث المادي واللامادي**": القانون الإطار رقم 2019-24 المتعلق بالتراث المادي واللامادي؛

"**شباك**": يعني أي شخص معنوي حاصل على اعتماد لممارسة عمليات جمع وشراء وبيع وتصدير الذهب؛

"**الرواق**": النطاق المخصص، بموجب مقرر صادر عن الوزير لممارسة الأنشطة المعدنية الأهلية، شبه الصناعية أو الاستغلال الصغير الخاصة بالذهب؛

"**الدولة**": الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛

"**المستغل**": يعني أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له في استغلال منجم أهلي أو استغلال معدني صغير؛

"**الاستغلال**" ويحيل إلى أية عملية ترمي إلى استخراج أو فصل المواد المعدنية عن الرواسب الطبيعية للاستفادة منها في أغراض تجارية؛

"**الاستغلال المعدني الأهلي**": يقصد به كل استغلال يتم بالطرق والعمليات التقليدية التي لا تتطلب استثمارات ضخمة، ولا استخدام تقنيات متطورة دون أن يكون هذا الاستغلال مسبوقا بإثبات وجود منجم مجد اقتصاديا؛

"**الاستغلال المعدني شبه الصناعي**": يعني عمليات معالجة واستغلال و/أو تثمين بقايا أو مخلفات ناتجة عن استغلال معدني أهلي؛

"**الجريدة الرسمية**»: تعني الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية؛

"**معادن موريتانيا**": وكالة وطنية تم إنشاؤها بموجب القانون الحالي لتحل محل شركة معادن موريتانيا المنشاة بموجب المرسوم رقم 2020–065/ و.أ الصادر بتاريخ 28 مايو 2020؛

"**المجهر**": مجموعة من الآبار أو من العمليات المعدنية الأهلية الرامية إلى الوصول إلى منجم أو استخراج المعدن منه؛

"**الوزير**": الوزير المكلف بالمعادن؛

"**عمليات معدنية**": التنقيب، البحث، استغلال المواد المعدنية، وكذلك تداول، وتركيز وإثراء ومعالجة البقايا، وتسويق المواد المستخرجة بهذه الطريقة؛

"**الاستغلال المعدني الصغير**": يعني أي استغلال معدني للذهب يحتوي على الحد الأدنى من التجهيزات الثابتة، يستخدم وفق المعايير المعمول بها، وسائل شبه صناعية أو صناعية لا يتجاوز إنتاجها السنوي وإجمالي احتياطاتها حجم معين يتم تحديدهما عبر الطرق التنظيمية.

"البئر" حفرة عمودية تحصل نتيجة إجراء حفر بالوسائل الأهلية للوصول إلى المنجم أو استخراج المعدن منه؛

"المخلفات": المواد المعدنية الناتجة عن عمليات الاستخلاص أو عمليات معالجة الصخور أو المواد المعدنية؛

"الحائز": كل شخص طبيعي أو معنوي يحصل على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون؛

"منطقة النشاط": كل منطقة يمارس فيها نشاط معدني أهلي أو شبه صناعي أو استغلال معدني صغير يتعلق بالذهب؛

بالنسبة لأي تعبير آخر لم يكن ضمن التعابير المذكورة أعلاه، فإن المرجع هو القوانين الخاصة والنظم التي تحكم الأنشطة المعدنية أو تلك المتعلقة بالمتطلبات البيئية وخاصة المدونة المعدنية ومدونة البيئة ونصوصهما التطبيقية.

المادة 3: موضوع القانون ومجال تطبيقه

يحدد هذا القانون طرق ممارسة وتنظيم وتأطير النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب وتسويقه، ويحدد إطاره المؤسسي والقانوني وينشئ الوكالة الوطنية معادن موريتانيا.

المادة 4: مكافحة غسل الأموال

تستوجب مزاولة الأنشطة المنظمة بموجب هذا القانون التقيد بالأحكام المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في القانون رقم 07/2019 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2019 والنصوص المطبقة له.

المادة 5: صندوق تغطية المخاطر

ينشأ صندوق تضامن اجتماعي موجه لتغطية كافة المخاطر المرتبطة بممارسة نشاط التعدين الأهلي.

تحدد نصوص تنظيمية شروط تنظيم وتمويل وتسيير هذا الصندوق.

المادة 6: ممارسة النشاط المعدني الأهلي

لا تمكن ممارسة النشاط المعدني الأهلي إلا من قبل شخص طبيعي أو معنوي يحمل الجنسية الموريتانية.

المادة 7: ممارسة الاستغلال المعدني الصغير

لا تمكن ممارسة الاستغلال المعدني الصغير إلا من قبل شخص معنوي خاضع للقانون الموريتاني تتوفر فيه الأهلية التقنية والمالية المطلوبة لهذا الغرض.

المادة 8: ممارسة النشاط المعدني شبه الصناعي

لا يمكن ممارسة النشاط المعدني شبه الصناعي إلا من قبل شركة تخضع للقانون الموريتاني، تتوفر فيها الأهلية التقنية والمالية التي تسمح لها بالقيام بهذه الأنشطة وحائزة على التراخيص الإدارية المطلوبة لهذا الغرض.

المادة 9: منح التراخيص

تحدد طرق منح التراخيص وشروط ممارسة النشاط وسحب الرخصة وإنهاء النشاط في أروقة النشاط المعدني الأهلي والاستغلال المعدني الصغير وكذا الأنشطة شبه الصناعية المرتبطة بالذهب، طبقا لأحكام هذا القانون. يجب أن تراعي هذه الإجراءات متطلبات الصحة والسلامة في العمل.

دون المساس بالموارد الرعوية المحددة والمحمية بموجب أحكام المدونة الرعوية، تحدد وفقا لأحكام هذا القانون المساحة ووحدة التقسيم والشكل والحدود المحيطة بترخيص الاستغلال المعدني أو الاستغلال شبه الصناعي وكذلك الأبعاد المخصصة للنشاط المعدني الأهلي.

الفصل الثاني: ترخيص الاستغلال المعدني الأهلي

المادة 10: أروقة ومواقع الاستغلال الأهلي

لا يسمح بالنشاط المعدني الأهلي إلا داخل الأروقة والمواقع المخصصة لهذا الغرض.

تحدد حدود وامتدادات الأروقة والمواقع بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالمعادن، مع الأخذ بعين الاعتبار لأحكام المدونة الرعوية.

المادة 11: الفئات المهنية للنشاط الأهلي

يصنف المتدخلون في نشاط الاستغلال الأهلي من خلال 9 فئات مهنية هي:

- الفئة أ: العمال اليدويون؛
- الفئة ب: مستغلو المعدات (أجهزة اكتشاف المعادن، أدوات الجيوفيزياء، إلخ)؛
- الفئة ج: مستغلو الآبار؛
- الفئة د: مستغلو وحدات المعالجة الفيزيائية (تفتيت وطحن الصخور، الفصل حسب الثقل...)؛
- الفئة هـ: مستغلو وحدات المعالجة الكيماوية (وعلى الخصوص عملية المزج) أو غيرها؛
- الفئة و: شركات معالجة مخلفات التعدين الأهلي للذهب؛
- الفئة ح: الناشطون عبر خنشات الصخور من أجل تفتيتها وطحنها؛
- الفئة ز: مستغلو المركبات الثقيلة أو رباعية الدفع؛
- الفئة ط: المتدخلون الآخرون.

يصدر لكل مستغل أهلي، ترخيص خاص يخوله الإذن في ممارسة النشاط المعدني الأهلي داخل الأروقة والمواقع المخصصة لهذا الغرض، وذلك حسب التصنيف المهني للمتقدم بالطلب.

يلتزم المستغل الأهلي، في علاقاته مع عماله بالتقيد بأحكام قانون الشغل ونصوصه التطبيقية.

المادة 12: المنح والتجديد

تمنح وتجدد رخصة الاستغلال المعدني الأهلي، كما تحدد مساحتها وشكلها وعمقها ومدة صلاحيتها طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 13: دراسة طلب ترخيص الاستغلال الأهلي

تتم دراسة طلب الترخيص للاستغلال المعدني الأهلي وتقييمه وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل الثالث: الاستغلال المعدني الصغير

المادة 14: ترخيص الاستغلال المعدني الصغير

يتم الترخيص للاستغلال المعدني الصغير، داخل الأروقة الممنوحة لمعادن موريتانيا بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالمعادن لكل شخص معنوي خاضع للقانون الموريتاني، طلب الحصول عليه وتتوفر لديه الأهلية التقنية والمالية المطلوبة.

المادة 15: المساحة والشكل والحدود

لا يمكن أن تتجاوز مساحة رخصة الاستغلال المعدني الصغير اثنين (02) كيلومتر مربع.

تحدد زوايا المضلع التي تشكل ترخيص استغلال معدني صغير على الأرض بواسطة معالم موضوعة وفقا لإجراءات وضع الحدود.

المادة 16: مدة الصلاحية والتجديد

تكون مدة صلاحية رخصة الاستغلال المعدني الصغير خمس (05) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، شريطة تقيد الحائز على الترخيص بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

المادة 17: الحقوق التي يمنحها ترخيص الاستغلال المعدني الصغير

يمنح ترخيص الاستغلال المعدني الصغير لحائزه، في حدود محيطه وعلى عمق لا يتجاوز 150 مترا، الحق الحصري في التنقيب والبحث واستغلال الذهب.

كما يمنحه الحق في القيام بجميع عمليات تركيز وتخصيب وتسويق منتجاته.

المادة 18: تحديد عدد التراخيص

لا يجوز لأي شخص معنوي الحصول، في نفس الوقت، على أكثر من أربعة (4) تراخيص للاستغلال المعدني الصغير.

المادة 19: الالتزامات المصاحبة لترخيص الاستغلال المعدني الصغير

يجب على الحائز على ترخيص الاستغلال المعدني الصغير أن يخطر مسبقا بدخوله في الإنتاج على أن يبين في هذا الإشعار، على وجه الخصوص، الحد الأدنى السنوي للرقم التجاري المتوقع من طرفه.

يجب أن تجري أعمال الاستغلال في ظروف تفي بالمتطلبات والالتزامات المتعلقة بسلامة وصحة العمال كما هو منصوص عليه في مدونة الصحة ومدونة الشغل.

يخضع الحائز على ترخيص الاستغلال المعدني الصغير للواجبات التالية:

- تقديم مذكرة للأثر البيئي، معتمدة رسميا من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة، طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها؛
- السهر على المحافظة على البيئة طبقا للقوانين والنظم المعمول بها.
- يلتزم الحائز على الترخيص في علاقاته مع عماله بالتقيد بالأحكام ذات الصلة من مدونة الشغل ونصوصها التطبيقية؛
- يجب على الحائز على الترخيص أن يشعر شركة معادن بكل ما يعثر عليه من آثار أو مصنوعات فنية أثرية داخل حدود منطقة الترخيص كما هو منصوص في القانون الإطار رقم 2019-24 المتعلق بالتراث المادي واللامادي.

إذا لم تنفذ هذه الالتزامات من طرف الحائز على الترخيص يجوز اتخاذ تدابير ترمي إلى إنجازها على حسابه ونفقته الخاصة.

في حالة استمرار الإخلال بهذه الالتزامات، يمكن سحب ترخيص الاستغلال المعدني الصغير طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد رأي مسبب من الوزير المكلف بالبيئة.

المادة 20: البرنامج وبدء الأشغال

يجب على الحائز على الترخيص أن يبدأ الإنتاج في محيط ترخيصه في غضون ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ حصوله على الترخيص وإلا جاز إسقاط ما خوله الترخيص من حق وذلك وفقاً لبرنامج العمل الملحق بطلبه للحصول على ترخيص الاستغلال المعدني الصغير.

في هذه الحالة، يكون الحائز على الترخيص ملزما بإعادة تأهيل الموقع لتخفيض وإزالة جميع آثار أعمال الاستكشاف والتحضير لما كان مزمعا من استغلال، تطبيقا للالتزامات البيئية المنبثقة من دراسة التأثيرات البيئية "EIE"، المعتمدة طبقا للنظم المعمول بها، خصوصا خطة التسيير البيئية والاجتماعية "PGES" وبرنامجه المتعلق بإعادة تأهيل الموقع "PRS".

المادة 21: حرية التصرف في المواد

دون المساس بأحكام المواد 33، 34، 35 من هذا القانون، يشمل ترخيص الاستغلال المعدني الصغير، طبقا للقوانين وللنظم المعمول بها، الإذن في نقل أو العمل على نقل المادة الأولية المستخرجة والاحتفاظ بها في السوق الداخلي.

المادة 22: سحب ترخيص الاستغلال المعدني الصغير

في حالة خرق أحكام هذا القانون، يمكن أن يكون ترخيص الاستغلال المعدني الصغير موضوع سحب يبلغ للحائز بعد إنذار ظل بلا أثر وذلك خلال أجل قدره شهر (01) واحد.

الفصل الرابع: ترخيص الاستغلال شبه الصناعي

المادة 23: منح ترخيص الاستغلال شبه الصناعي

يمنح ترخيص الاستغلال شبه الصناعي في الأروقة المحددة له وفقا لأحكام هذا القانون.

لدراسة طلب الترخيص للاستغلال شبه الصناعي وتقييمه يجب أن يقدم المعني معلومات عن أهليته التقنية والمالية وطريقة الاستغلال وكذلك المواد الكيمائية التي

ينوي استخدامها.

يجب على الحائز على ترخيص الاستغلال شبه الصناعي أن يقوم بما يلي:

- انجاز دراسة للآثار البيئية والاجتماعية مصحوبة بخطة تسيير للمخاطر والتخلص من النفايات وإغلاق وإعادة تأهيل الموقع وتكون هذه الدراسة معتمدة رسميا من طرف الوزارة المكلفة بالبيئية؛
- السهر على المحافظة على البيئة طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها؛
- استخدام المواد الكيميائية وطرق الاستغلال المحددة من طرف المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالبيئة وذلك بالتنسيق مع معادن موريتانيا.
- يلتزم الحائز على الترخيص بالتقيد، في علاقاته مع عماله، بأحكام قانون الشغل ونصوصه التطبيقية.

المادة 24: تحديد محيط الاستغلال شبه الصناعي

يجب رسم حدود المحيط المخصص للاستغلال شبه الصناعي على الأرض بمعالم بارزة ويوضع سياج حول الأرض الممنوحة لهذا الغرض وذلك وفقا للطرق الدقيقة لتحديد المعالم.

المادة 25: مدة صلاحية ترخيص الاستغلال شبه الصناعي وتجديده، والحقوق المترتبة عليه

مدة صلاحية ترخيص الاستغلال شبه الصناعي، موضوع هذا القانون هي خمس (05) سنوات قابلة للتجديد، شريطة تنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. يمنح هذا الترخيص صاحبه الحق الحصري في معالجة المخلفات الناتجة عن النشاط الأهلي.

المادة 26: تحديد عدد تراخيص الاستغلال شبه الصناعي

لا يحق لأي شخص معنوي أن يمتلك، في نفس الوقت، أكثر من ثلاثة (03) تراخيص للاستغلال شبه الصناعي.

المادة 27: الالتزامات المرتبطة بترخيص الاستغلال شبه الصناعي

يجب على الحائز على ترخيص الاستغلال شبه الصناعي أن يقدم برنامج وحدته الإنتاجية.

كما يجب عليه تنفيذ المتطلبات والالتزامات المتعلقة بسلامة وصحة عماله وتلبية المتطلبات في مجال البيئة وتشريعات العمل كما هو وارد في النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.

في حالة حدوث إخلال بهذه الالتزامات، يتم إعادة تأهيل الموقع على نفقة الحائز على الترخيص وعند الاقتضاء، يسحب منه الترخيص.

المادة 28: حرية التصرف في المواد

يشمل ترخيص الاستغلال شبه الصناعي، طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، الإذن في نقل أو الأمر بنقل المادة المعدنية التي تم الحصول عليها أو بعد تركيزها إلى مكان تحميلها وتخزينها ومعالجتها.

المادة 29: سحب ترخيص الاستغلال شبه الصناعي

في حالة خرق أحكام هذا القانون، يمكن سحب أي ترخيص ويتم تبليغ المعني بهذا السحب بعد تقديم إنذار لم يستجب له وذلك خلال أجل قدره شهر (01) واحد، ويتم سحب الترخيص خصوصا في حالة حصول تقصير في وفاء الحائز بالتزاماته الاجتماعية أو البيئية وذلك بعد رأي مسبب يبلغ رسميا من طرف الوزارة المكلفة بالشغل أو الوزارة المكلفة بالبيئة.

الفصل الخامس- النظام الجبائي والجمركي

المادة 30: النظام الضريبي المطبق على الحائزين

يخضع الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يزاولون نشاطا مؤهلا للحصول على

الترخيص بموجب هذا القانون لقواعد القانون العام.

المادة 31: النظام الجمركي المطبق على الحائزين

تخضع جميع عمليات التصدير التي تقوم بها شبابيك الذهب لرسوم على التصدير. يحدد مبلغ رسوم التصدير بالطرق التنظيمية.

تخضع صادرات الذهب المتحصل من ممارسة الأنشطة المعدنية الأهلية وشبه الصناعية والاستغلال المعدني الصغير للرسوم على التصدير ورسوم الإحصاء ودفع تسبيقات لمصالح الجمارك كضريبة على الشركات أو على أرباح أعمال الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في المدونة العامة للضرائب.

بالنسبة لواردات المعدات والأدوات ومعدات الاستغلال والسلع الأخرى، يخضع الحائزون على تراخيص الاستغلال شبه الصناعي والاستغلال المعدني الصغير لإجراءات التخليص الجمركي ودفع الضرائب والرسوم في الطوق الجمركي وفقاً للنظام القانوني العام.

المادة 32: الرسوم والاتاوات

تحصل معادن موريتانيا إتاوة إدارية على رقم مبيعات إنتاج الذهب من جميع أنشطة الاستغلال المعدني يحدد مستواها وطرق تحصيلها بالطرق التنظيمية.

تقوم معادن موريتانيا علاوة ذلك لحساب الخزينة العامة، بتحصيل رسم قدره 5٪ على انتاج الاستغلال المعدني الصغير وفقاً لشروط جباية وسداد يتم تحديدها عبر الطرق التنظيمية.

طرق احتساب وتحصيل الرسوم الإدارية هي تلك المطبقة على الضرائب كما هي واردة في المدونة العامة للضرائب.

تخضع الوكالة الوطنية معادن موريتانيا للقانون العام الوارد في المدونة العامة للضرائب.

الباب الثاني- تسويق الذهب

المادة 33: معاملات الذهب

دون المساس بأحكام المادتين 34 و 35 من هذا القانون، تمارس عمليات جمع وشراء وبيع وتصدير الذهب من طرف شبابيك معتمدة رسميا لهذا الغرض.

تحدد شروط اعتماد شبابيك الذهب بمقرر مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمعادن ومحافظ البنك المركزي الموريتاني.

لا تمارس معاملات بيع وشراء الذهب إلا داخل محلات الشبابيك المقامة داخل المراكز المخصصة لهذا الغرض من طرف معادن موريتانيا.

المادة 34: الأشخاص المعتمدون

لا يمنح الاعتماد المشار إليه في المادة 33 أعلاه إلا للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الموريتاني والذين يملك مواطن أو مواطنون موريتانيون أكثرية رأسمالهم، ويكون موضوع نشاطهم محصورا على تجميع وشراء وبيع وتصدير الذهب.

المادة 35: التصدير

تقوم الشبابيك المعتمدة المشار إليها في المادة 33 أعلاه بصفة حصرية بعمليات تصدير الذهب الخالص، بعد تصفيته من قبل مصفاة وطنية معتمدة لدى الدولة، والحاصل من الأنشطة الأهلية أو شبه الصناعية موضوع هذا القانون، وذلك وفقا لنظم الصرف المعمول بها.

المادة 36: سجلات التسويق

تلزم الشبابيك بمسك سجل يتضمن جميع ما يجرونه من المعاملات. كما أنها ملزمة بإعداد تقارير دورية عن أنشطتها ورفع تلك التقارير إلى معادن موريتانيا، طبقا للنظم المعمول بها.

يقيد كل شباك، وجوبا، في هذه السجلات، حسب ترتيبها الزمني، دون محو أو شطب أو ترك فراغ أو ملئ بشكل مبالغ فيه، كل كميات الذهب المنتجة من طرفه

وتلك التي باعها داخل السوق الموريتانية أو قام بتصديرها إلى الخارج.

تحدد نصوص تنظيمية التأشيرات الواجب تقييدها في سجلات التسويق والبيانات النمطية اللازم ورودها في التقارير الدورية التي على المكاتب المذكورة أن تعدها.

الباب الثالث: الإطار القانوني والمؤسسي لمعادن موريتانيا

المادة 37: إنشاء الوكالة الوطنية لمعادن موريتانيا

تنشأ هيئة تدعى "الوكالة الوطنية لمعادن موريتانيا" أو "معادن موريتانيا" من أجل تأطير وتنظيم واستغلال ومتابعة الأنشطة المعدنية الأهلية وشبه الصناعية، موضوع هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

تعتبر معادن موريتانيا شخصية معنوية تخضع للقانون العام وتتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، يحكمها نظامها الخاص المحدد في هذا القانون وفي نصوصه التطبيقية.

يقع المقر الرئيسي لمعادن موريتانيا في انواكشوط، ويمكنها استحداث فروع داخل البلاد أو الاعتماد على الهيئات اللامركزية أو غير الممركزة للدولة.

المادة 38: المهام والصلاحيات العامة لمعادن موريتانيا

تكلف الوكالة الوطنية معادن موريتانيا:

- باستغلال وتنظيم وممارسة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون من خلال هياكلها المتخصصة داخلها أو من خلال الشركات التي تشكل لهذا الغرض مع شركاء وطنيين أو أجانب؛
- بتنفيذ الأعمال التمهيدية التي تسمح بتحديد مناطق النشاط المعدني، بوسائلها الخاصة أو من خلال التعاقد مع الغير الخصوصي منه والعمومي؛
- القيام بكل تهيئة أو إنشاء أو أشغال ضرورية لتأهيل مواقع الاستغلال المعدني؛

- انجاز واستغلال كافة البنى التحتية التي تخدم مناطق النشاط في مجال الخدمات القاعدية الضرورية لإنجاز مهمتها، إما بوسائلها الخاصة أو من خلال الطرق التعاقدية التنظيمية؛
- ضمان الولوج إلى الخدمات العمومية القاعدية في مواقع ومناطق الأنشطة المخصصة لها؛
- الحصول على دعم ومساعدة الجهات الإدارية التي تمكّنها من إنجاز مختلف مهام الخدمة العمومية التي تتولى مسؤوليتها، كلما اقتضت الحاجة ذلك؛
- العمل على تعميم الممارسات الجيدة وتكوين المستغلين؛
- وضع سجل يتم تحيينه سنويًا، يجرد جميع المستغلين الأهليين وشبه الصناعيين العاملين على التراب الوطني.

لإنجاز مهامها، يجوز لمعادن موريتانيا، عند الحاجة، تفويض بعض هذه المهام إلى متعاملين خاضعين للقانون العام أو الخاص، وطنيين أو أجانب.

تظل المهام العامة المتعلقة بالسيادة الوطنية والأمن والحالة المدنية تمارس من قبل إدارات الدولة وأجهزتها وفقاً للنصوص المعمول بها.

لا تمنع الأحكام المذكورة أعلاه، تشييد منشئات وتجهيزات عمومية داخل أروقة ومواقع نشاط التعدين، بمبادرة من القطاعات الوزارية والهياكل اللامركزية وبوسائلها الخاصة.

المادة 39: مهمات تهيئة مناطق النشاط

لتحقيق غايتها المؤسسية، تتولي معادن موريتانيا ما يلي:

أ- تخطيط وتنسيق وتنظيم وتهيئة وترقية برامج الاستصلاح المختلفة في مناطق الأنشطة؛

ب- التخطيط والتنسيق، فيما يتعلق بالمرافق العمومية وتشييد البنى التحتية اللازمة لإنتاج وتوصيل مياه الشرب، بأي وسيلة تعاقدية نظامية؛

ج- تخطيط وتنسيق المرافق العمومية وانجاز البنى التحتية في مناطق النشاط بما في ذلك على وجه الخصوص:

- البنية التحتية للسلامة والصحة والطرق؛
- البنية التحتية اللازمة لإنتاج الماء والكهرباء؛
- مد شبكات أنابيب ماء الشرب وإمدادات الكهرباء والصرف الصحي والاتصالات؛
- تحديد معالم المنافذ والطرق والمساحات في مناطق الاستغلال.

د- إصدار جميع الوثائق والرخص المتعلقة بأنشطة التعدين الأهلي وشبه الصناعي التي يحكمها هذا القانون ونصوصه التطبيقية؛

ه- حمل الحائزين على الوفاء بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتسجيلهم أو اعتمادهم، خصوصا عن طريق عمليات التفتيش التي يقوم بها ممثلو معادن موريتانيا.

المادة 40: الالتزامات والمهام البيئية والصحية والاجتماعية

تزاول الأنشطة الأهلية وشبه الصناعية التي يحكمها هذا القانون طبقا للمعايير المعمول بها وعملا بأحسن الممارسات الوطنية والدولية المتبعة من أجل حماية البيئة وصيانتها والحفاظ على قواعد الوقاية والصحة والسلامة في الشغل.

تساهم معادن موريتانيا في المتابعة البيئية والصحية والاجتماعية وذلك بالتعاون مع المصالح المختصة في مختلف القطاعات المكلفة بالبيئة والشغل كل حسب مأموريته وصلاحياته.

تسهر معادن موريتانيا على مستوى كل موقع وكل رواق استغلال على تنفيذ الحائزين على الرخص والتراخيص لأحكام القانون المتضمن مدونة الشغل ومدونة

البيئة والمدونة الرعوية وقانون التراث المادي واللامادي، ونصوصهم التطبيقية.

كما تعمل، بالتعاون مع المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالشغل والوزارة المكلفة بالبيئة، على:

- القضاء على استخدام الزئبق في عملية معالجة المعادن؛ تين
- إعادة ترميم وتأهيل المواقع المتدهورة ومتابعة هذا العمل في حالة تفويض القيام به للغير.

تسهر معادن موريتانيا، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالصحة والسلامة المهنية على التأكد من أن المواد الكيماوية والأدوات التي يستخدمها المستغلون وإجراءاتهم التنفيذية، تتفق مع معايير السلامة.

وستسهر كذلك، بمساعدة إدارتي التشغيل والعمل، على التنفيذ الصارم للتشريعات في مجال الشغل وخصوصا الترتيبات التي تحكم تشغيل اليد العاملة الأجنبية.

المادة 41: الشراكة

من أجل تنفيذ خطط العمل التي تندرج في إطار مهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية المسندة لها، يمكن لمعادن موريتانيا إبرام اتفاقيات شراكة مع الهيئات المتفرعة عن الدولة ومع باقي الهيئات العمومية أو الخصوصية.

المادة 42: تنظيم معادن موريتانيا

تدار الوكالة الوطنية معادن موريتانيا من قبل هيئة مداولة تدعى "مجلس الإدارة"، تضم، بالإضافة إلى رئيسها، أعضاء يتم اختيارهم حسب كفاءاتهم وأمانتهم.

يضم الجهاز التنفيذي للوكالة الوطنية لمعادن موريتانيا مديرا عاما يساعده مدير عام مساعد.

يعين كل من المدير العام والمدير العام المساعد بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمعادن، ويتم إنهاء وظائفهم بنفس الطريقة.

تحدد قواعد تنظيم وسير عمل معادن موريتانيا بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

المادة 43: موارد معادن موريتانيا

تتكون موارد معادن موريتانيا من:

أ- منح الدولة وإعاناتها؛

ب- منتجات الإتاوة الإدارية على جميع أنشطة الاستغلال المعدنية المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون؛

ج- الإيرادات الناتجة عن تسويق الذهب؛

د- الإيرادات الناتجة عن منح التراخيص والاعتمادات؛

ه- الإيرادات المحصول عليها مقابل خدمات أو منتوجات أو أعمال تقدمها؛

ر- عائدات الاستثمار؛

ح- القروض وغيرها من أشكال الاقتراض المبرمة مع مؤسسات عمومية أو خصوصية؛

ط- الإعانات والهبات المقدمة من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص أو من الشركاء الفنيين والماليين؛

ي- كل دخل أو منحة يمكن أن تحصل عليها.

الباب الرابع: أحكام جزائية

المادة 44: محاربة التهريب

يعتبر الغش في تجارة الذهب جريمة تهريب تنص عليها وتعاقبها أحكام القانون المتضمن مدونة الجمارك.

يقصد بالغش في مجال تسويق الذهب:

- امتلاك أو حيازة أو نقل أو تحويل الذهب، دون تصريح أو ترخيص استغلال أو اعتماد، أو بطاقة حرفي أو مشتر، سارية المفعول؛

- شراء أو بيع أو تبادل أو تصدير الذهب دون اعتماد أو بطاقة حرفي أو مشتر، سارية المفعول أو إصدارها بشكل خارق للقوانين والنظم؛
- محاولات شراء أو بيع أو تبادل أو تصدير الذهب دون اعتماد سار المفعول أو بطاقة حرفي أو مشتر صالحة أو إصدارها بشكل خارق للنظم التشريعية؛
- بيع أو محاولة بيع المنتجين للذهب لأشخاص غير حائزين على اعتمادات شرائه؛
- البيع أو محاولة البيع من قبل الحائزين على التراخيص أو الرخص المنصوص عليها في هذا القانون لأشخاص غير شبابيك الشراء المعتمدة؛
- تصدير أو محاولة تصدير الذهب الناتج عن الأنشطة المعدنية المرخصة بموجب هذا القانون، دون تصريح؛
- استخدام الغش والاحتيال من أجل إيهام كون مواد معدنية ذهبا، وذلك أثناء المعاملات حول الذهب؛
- الخداع والمغالطة بشأن تحديد نوعية وكمية الذهب المنتج في إطار الأنشطة المعدنية المرخصة بموجب هذا القانون؛
- استخدام معدات وزن مغشوشة أو مستندات إدارية أو خاصة مزورة وذلك في إطار الملكية أو الحيازة أو التحويل أو النقل أو غيرها من المعاملات المتعلقة بالذهب المتحصل عليه من الأنشطة المرخصة بموجب هذا القانون؛
- استخدام معدات وزن غير مطابقة أو غير معتمدة من قبل مصالح الجودة والمقاييس أو أية هيئة إدارية أخرى مخولة لذلك؛
- صب ووزن وتغليف الذهب المنتج صناعيا بشكل يخالف الإجراءات المقررة؛
- غياب أو عدم تحديث السجلات المنصوص عليها في هذا القانون أو سوء مسكها؛

- عدم مراعاة القوانين الجمركية والجبائية والأحكام المتعلقة بعلاقات موريتانيا المالية مع الدول الأجنبية أو نظم المنافسة في موريتانيا أو التجارة الخارجية وذلك إبان القيام بأنشطة نقل الذهب وتسويقه؛
- عدم تقديم المستندات التنظيمية التبريرية عند طلبها من معادن موريتانيا أو أي شخص آخر مخول، بموجب النظم المعمول بها في مجال تسويق الذهب الناتجة عن أنشطة التعدين المرخصة بموجب هذا القانون.

المادة 45: العقوبات

يعاقب بغرامة مساوية لضعف قيمة الذهب غير المسجلة، كل فاعل تقليدي أو صناعي أو كل شباك، لا توجد في مقره الرئيسي أو في مراكز الشراء التابعة له، سجلات الإنتاج أو الشراء أو البيع أو التصدير أو لم يكن يعد قوائم مُحينة للعمليات التي يقوم بها.

لا يمكن أن تكون هذه الغرامة، بأي حال من الأحوال، أقل من مائتي ألف (200.000) أوقية جديدة بالنسبة للحائز على ترخيص أو شباك الشراء والبيع والتصدير المعتمد.

يخضع لغرامة معادلة لضعف قيمة الشيء موضوع الغش أو المبلغ المختلس أو الحبس لمدة تتراوح من 3 أشهر إلى سنة واحدة، كل واقعة غش تحصل في تسويق الذهب الناتج عن أنشطة معدنية مرخصة بموجب هذا القانون.

تعاقب بمصادرة الشيء محل الغش هو ووسائل النقل والأغراض المستخدمة لإخفاء الغش وبغرامة تعادل أربعة أضعاف قيمة الأشياء المصادرة، والحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات، جنحة الغش المتعلقة بتسويق الذهب المرتكبة جماعيا بأية وسيلة نقل مهما كانت.

تخضع للمصادرة وللغرامات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه و/أو الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، جرائم الغش المتعلقة بتسويق الذهب المرتكبة بالاشتراك مع

آخرين.

يعاقب بنفس العقوبات التي يعاقب بها الفاعلون، المتمالئون معهم في ارتكاب عمليات الغش المتعلقة بتسويق الذهب.

المادة 46: سحب الاعتماد

يؤدي إلى سحب اعتماد شراء وبيع الذهب وتصديره إلى الخارج، من قبل السلطة التي سلمته، كل إدانة بأفعال الغش التالية:

- استيراد أو محاولة استيراد الذهب دون تصريح؛
- تصدير أو محاولة تصدير الذهب دون تصريح؛
- استخدام طرق احتيالية لتمرير مواد معدنية أخرى على أنها ذهب في معاملات تتعلق بالذهب؛
- الخداع في تحديد نوعية وكمية الذهب في كل المعاملات المتعلقة بالذهب؛
- استخدام أجهزة وزن مزورة أو مستندات إدارية أو خاصة مزورة في إطار الحيازة أو الامتلاك أو التحويل أو النقل أو في كل المعاملات المتعلقة بالمواد موضوع القانون الحالي؛
- استخدام أجهزة وزن غير مطابقة أو غير معتمدة من قبل مصالح الجودة والمقاييس، أو أية هيئة إدارية أخرى معتمدة؛
- عدم مراعاة القوانين الجمركية والضريبية والأحكام المتعلقة بعلاقات موريتانيا المالية مع الدول الأجنبية، ونظم المنافسة في موريتانيا والتجارة الخارجية، أثناء القيام بأنشطة نقل وتسويق المواد موضوع هذا القانون.

المادة 47: معاينة الجرائم الواردة في هذا القانون

مع مراعاة أحكام القانون رقم 042/2004 المحدد للنظام المطبق على العلاقات المالية مع الخارج وطرق تقييدها الاحصائي، تتم معاينة الجرائم الوارد ذكرها في هذا القانون في محاضر يتم تحريرها، طبقا للنصوص المعمول بها، من طرف وكلاء

معادن موريتانيا أو من طرف ضباط ووكلاء الشرطة القضائية أو من طرف ضباط ووكلاء الجمارك.

يمكن تحرير المحضر في المكان الذي حصلت فيه معاينة المخالفة، أو في مقرات معادن موريتانيا أو في مقرات الهيئات الأخرى المخولة بمعاينة مخالفات القانون.

إذا رفض المشتبه في ارتكابه الجنحة، توقيع المحضر أو وضع بصماته عليه، يلزم تدوين هذا الرفض في المحضر المذكور.

يتضمن المحضر:

- تاريخ وسبب الحجز؛
- تصريحات المتهم؛
- أسماء وصفات من أقاموا الحجز؛
- وصف للمحجوزات وكمياتها؛
- حضور المتهم إبان وصف المحجوز وإلا فالإنذار الذي وجه إليه من أجل أن يحضر؛
- مكان تحرير المحضر وتاريخ ووقت ختم إعداده؛
- قراءة المحضر على المشتبه فيه ودعوته إلى توقيعه أو وضع بصماته عليه.

المادة 48: النزاعات

يجب على الأطراف، أن يبحثوا أولا عن تسوية بالطرق الودية، لكل نزاع ينشأ عن تطبيق أو تفسير هذا القانون أو عن نصوصه التطبيقية والإجراءات والاتفاقيات المتخذة والمبرمة في هذا الإطار، خاصة:

- النزاعات المتعلقة بمنح أو تفسير أو تنفيذ أو إلغاء عقد أو صفقة أو اتفاقية، حسب الحالة؛
- النزاعات المتعلقة بمنح أو تعليق أو سحب اعتماد أو ترخيص؛
- النزاعات المتعلقة بتقديم الخدمات والمرافق داخل منطقة للنشاط.

تتم هذه التسوية بمشاركة السلطات الإدارية المختصة ومعادن موريتانيا والنقابات التي تمثل المستغلين الأهليين.

تحدد شروط هذه المشاركة بمقرر مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمعادن.

وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية ودية، يتم رفع النزاعات إلى المحاكم الموريتانية المختصة.

الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية

المادة 49: أحكام انتقالية

يتم نقل كافة أصول وخصوم شركة معادن موريتانيا التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 2020-065/ و.أ. الصادر بتاريخ 28 مايو 2020 إلى الوكالة الوطنية معادن موريتانيا المنشأة بموجب هذا القانون.

تبقى ترتيبات المرسوم المذكور أعلاه سارية المفعول إلى حين نشر المرسوم المنصوص عليه في المادة 42 من هذا القانون.

ستتم مراعاة فترة انتقالية، تحدد مدتها عبر الطرق التنظيمية، يحصر خلالها شراء الذهب على البنك المركزي الموريتاني.

المادة 50: أحكام ختامية

تكمل أحكام هذا القانون، عند الاقتضاء، بنصوص تنظيمية.

تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة تلك الواردة في المدونة المعدنية.

المادة 51: ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.